

1501741-06.2021.8.26.0603

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... em vista que o réu é reincidente (fls.52/53 - roubo majorado), mesmo reconhecendo a atenuante da confissão (feita na fase policial), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de sete meses, com base no artigo 28, II, § 3º, da Lei 11.343/06.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501741-06.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501741-06.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 23h29min, na Rua José Blaya Mendes, 1, esquina com Rua Marco Manfrinati, Bairro Jussara, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para consumo pessoal, 3,96 gramas de cocaína, em 6 porções.

Não foi proposto o benefício da transação penal nem a suspensão condicional do processo, haja vista que o réu é reincidente.

O réu foi citado. Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha. Foi decretada a revelia do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição do réu, argumentando que o fato deve ser considerado atípico, por ausência de lesividade, aplicando-se o princípio da insignificância. Na hipótese de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão (fase policial) e fixação da pena de

advertência.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo teor do boletim de ocorrência de fls.20/23, auto de exibição e apreensão de fls.24/25 e laudo toxicológico de fls.116/117.

A autoria também é certa.

Na fase policial, o réu admitiu a propriedade da droga. Disse que era para seu próprio consumo (fls.06).

O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, tornando-se revel.

A testemunha Adelman Gomes, policial militar, ouvido em Juízo, confirmou a apreensão da droga em poder do acusado.

Portanto, existem provas da materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

O artigo 28 da referida lei não é inconstitucional, pois a norma penal encontra-se em plena vigência e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A norma visa proteger a saúde pública, bem como a tranquilidade e paz social, já que a pessoa que usa droga pode causar mal não só a si próprio, mas também pode causar grandes danos a terceiros, tais como atos de violência, acidentes, outros crimes, etc. Pela mesma razão, não pode ser considerada conduta insignificante para o direito penal.

Nesse sentido, destaco ementa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação criminal - Porte de drogas para consumo pessoal - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta e por inconstitucionalidade do tipo penal ou, subsidiariamente, a aplicação da pena de advertência e a desconsideração da reincidência na dosimetria da pena - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Réu confesso - Depoimento de policial valioso na elucidação dos fatos - Razoável quantidade de maconha e cocaína apreendida - Conduta típica - Punição ao porte de drogas que está inserido em combate mundial ao uso de entorpecentes - Atitude do usuário que alimenta o nefasto comércio, a violência e a degradação da sociedade - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Pena de prestação de serviços à comunidade mantida - Réu reincidente. Recurso desprovido, com determinação". (TJSP; Apelação Criminal 0028144-80.2015.8.26.0576; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019).

Tendo em vista que o réu é reincidente (fls.52/53 - roubo majorado), mesmo reconhecendo a atenuante da confissão (feita na fase policial), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de sete meses, com base no artigo 28, II, § 3º, da Lei 11.343/06.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, à pena de sete meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Araçatuba, 30 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA